

1523464-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram um indivíduo, que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga a pé. No caminho, dispensou uma bolsinha, mas acabou sendo abordado. Dentro da bolsa dispensada, encontraram maconha e cocaína. Disse que o acusado confessou a prática do tráfico (fls. 03).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523464-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523464-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262731/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 20483770 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4346/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2262731 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL RODRIGUES FELIX

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

EZEQUIEL RODRIGUES FELIX, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 26 de setembro de 2021, por volta de 12h00, em período de

calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Avenida Diogo da Costa Tavares, 301 - Jardim Helena, nesta cidade e comarca, transportava, trazia consigo e guardava dentro de uma sacola, para fins de fornecimento a terceiros, 70 porções de maconha (THC) - totalizando 130,6g, e 205 porções de cocaína - totalizando 137,1g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 83/84).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo convertida a prisão em preventiva (fls.55/58).

A denúncia foi recebida (fls. 94/96), o réu foi citado (fls. 119) e apresentou defesa escrita (fls. 123/124), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 125). Durante a instrução do feito, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Encerrada a instrução, em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, considerando-se a reincidência, além do afastamento do privilégio e imposição regime inicial fechado para cumprimento de pena. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento da agravante descrita na denúncia, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-se regime inicial mais brando que o fechado para cumprimento de pena e concedendo-se direto de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 10; bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 130/132, prova técnica a constatar se tratarem de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou a prática do crime. Alegou, em suma, que comemorara o aniversário de sua filha no dia cinco daquele mês, sendo que sua tia disse que lhe ajudaria a pagar a festa. Estava indo até a casa da sua tia buscar o dinheiro, quando os policiais passaram por ele e deram ode de parda, o qual obedeceu. Os policiais pediram arma, droga e dinheiro, respondendo que não tinha nada. Chegou mais uma viatura e o colocaram dentro, mas aa mencionaram sobre drogas. Todavia, depois mandaram que assumisse propriedade de entorpecentes. Na delegacia, o delegado também perguntou se "tinha algo para eles". Disse que alguns dias antes, já tinha sido abordado pelos mesmos policiais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Marcos Roberto Alves Baeta, discorreu, em síntese, que estava em patrulhamento, quando viram o réu de bicicleta e com uma sacola plástica. Ao avistar a viatura, o acusado ficou nervoso passando a pedalar mais rápido e a olhar para traz. Tentaram abordagem, mas o réu não obedeceu a ordem de parada, dispensando a sacola. Dentro desta, verificaram que havia maconha e cocaína, não se recordando a quantidade apreendida. Também encontraram um kit de drogas caído para fora da sacola. Abordado, o réu confessou a prática da traficância, dizendo que havia acabado de pegar o entorpecente. Não se lembra se encontraram dinheiro. Não conhecia o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Pedro Henrique Mera da Costa declarou, na delegacia, que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram um indivíduo, que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga a pé. No caminho, dispensou uma bolsinha, mas acabou sendo abordado. Dentro da bolsa dispensada, encontraram maconha e cocaína. Disse que o acusado confessou a prática

do tráfico (fls. 03).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações.

Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, mencionando que foi agredido e extorquido, não se verifica veracidade em tais declarações, nada havendo, nestes autos, que ampare suas declarações.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e diversidade de droga, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumprasse, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "transportar", "trazer consigo" e "guardar", para fins de tráfico, 79 (setenta) porções de maconha e 205 (duzentos e cinco), de cocaína. Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, o réu é portador de maus antecedentes (fls. 39/40- proc. nº 0029791-10.2013.8.26.0050- 4ª Vara Criminal). Assim, fixo a pena-base em 1/6, o que atinge 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 39/40- proc. Nº 0017557-30.2012.8.26.0050- 20ª Vara Criminal). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Ausente, por outro lado, atenuantes. Assim, presente apenas agravante, majoro a pena em 1/6, que passa a fixar fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 39/40); mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu

EZEQUIEL RODRIGUES FELIX, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente e portador de maus antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Considerando as alegações do réu de que foi agredido e extorquido, remeta-se cópia de seu interrogatório a Corregedoria da Polícia para providências cabíveis.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA